

臺灣高等法院刑事判決

115年度上訴字第296號

上訴人

即被告 呂沅澤

指定辯護人 陳昱名律師(法扶律師)

上列上訴人因毒品危害防制條例等案件，不服臺灣臺北地方法院114年度訴字第1298號，中華民國114年11月19日第一審判決（起訴案號：臺灣臺北地方檢察署114年度偵字第28124號；移送併辦案號：114年度偵字第36092號、第36093號），提起上訴，本院判決如下：

主 文

上訴駁回。

理 由

一、本院審理範圍：

按上訴得對於判決之一部為之；上訴得明示僅就判決之刑、沒收或保安處分一部為之。刑事訴訟法第348條第1項、第3項定有明文。本件被告呂沅澤經原審法院認販賣第二級毒品罪，處有期徒刑5年2月；又共同犯販賣第二級毒品罪，處有期徒刑6年；又犯運輸第二級毒品罪，處有期徒刑6年8月；應執行有期徒刑10年；扣案大麻包裹1箱沒收銷燬、手機1支沒收；未扣案犯罪所得項鍊、手鍊、戒指各1只、新臺幣8萬元均沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，均追徵其價額。經被告提起上訴，並明示僅就量刑部分上訴（見本院卷第139至139、191頁），依上開說明，本院應據原審法院所認定之犯罪事實，僅就原判決之刑之部分為審究，其他部分則非本院審理範圍。

二、被告上訴意旨略以：伊坦承犯行，並已供出毒品來源為「洛

01 基」之「王嘉啟」，且原判決就犯罪動機與行為性質之評價
02 過度上綱，亦未充分斟酌運輸行為危害結果未實現之情形，
03 請求依刑法第59條規定減輕其刑，予以從輕量刑云云。

04 三、被告所涉刑之減輕事由：

05 (一)被告就本案所為3犯行，於偵查及法院審理中均自白犯罪，
06 均應依毒品危害防制條例第17條第2項規定，減輕其刑。

07 (二)被告固供稱其本案毒品來源為綽號「洛基」之「王嘉啟」云
08 云，然該人雖經警查明身分，惟出境在外尚未歸國，且因他
09 案遭通緝中，無法查緝到案，此外並無查獲其他共犯等情，
10 有臺北市政府警察局萬華分局115年1月31日北市警萬分刑字
11 第1153013479號函在卷可稽（參本院卷第175頁），尚難認
12 有因被告供出毒品來源因而查獲其他正犯或共犯，無從依毒
13 品危害防制條例第17條第1項規定減免其刑。

14 (三)按刑法第59條雖為法院依法得行使裁量權之事項，然必須犯
15 罪另有特殊之原因、環境與情狀，在客觀上足以引起一般之
16 同情而顯可憫恕，認為即予宣告法定最低刑期猶嫌過重者，
17 始有其適用（最高法院105年度台上字第2551號判決意旨參
18 照），本案被告所犯販賣及運輸第二級毒品罪，法定刑度均
19 為無期徒刑或10年以上有期徒刑，得併科新臺幣1,500萬元
20 以下罰金，固屬非輕，然其已適用上開自白之規定減輕其
21 刑，其販賣及運輸毒品犯行，為法令嚴格查緝之行為，亦對
22 國人身心健康及社會治安造成重大影響，且被告前已因販賣
23 第三級毒品未遂罪，經臺灣士林地方法院以106年度訴字第2
24 82號判處有期徒刑2年10月確定，於109年3月16日縮短刑期
25 假釋出監，並於109年7月14日期滿未經撤銷假釋以已執行
26 論，其受徒刑執行完畢後5年內故意再犯本案販賣第二級毒
27 品之2罪，固因未據檢察官主張並具體指出證明之方法，而
28 未經原審法院論以累犯而予加重其刑，然素行已屬非佳，並
29 可見其就毒品犯行之刑罰反應力薄弱，客觀上當無足以引起
30 一般同情之特殊原因與環境，而具科以法定最低刑度之刑仍
31 嫌過重之情事，難依刑法第59條規定酌減其刑。

01 四、駁回上訴之理由：

02 原審就被告所為犯行，除同依毒品危害防制條例第17條第2
03 項規定予以減輕其刑，並具體敘明不適用同條例第17條第1
04 項、刑法第59條規定之理由外，業已以行為人責任為基礎，
05 審酌被告無視國家杜絕毒品禁令，擅為販賣第二級毒品犯
06 行，並私運毒品進口，肇生毒品惡源，危害國民身心健康及
07 社會風氣，敗壞社會治安，對社會秩序潛藏危害極高，應予
08 非難，併審酌被告所為2次販賣毒品行為係於同日販賣予不
09 同對象，販賣予尤慧君部分數量及獲利非鉅，販賣予劉翰聲
10 部分之數量及金額均甚高，前者責任刑應屬低度刑之範圍，
11 後者則為中度偏低度刑之範圍，所為運輸第二級毒品數量甚
12 高，責任刑屬中度刑之範圍，再衡以被告坦承犯行之犯後態
13 度、素行、智識程度、家庭生活經濟狀況等一切情狀，就販
14 賣第二級毒品之2罪，分別量處有期徒刑5年2月、6年，就所
15 為運輸第二級毒品罪，量處有期徒刑6年8月，並考量所犯罪
16 質相同、販毒方式類似等情，定應執行有期徒刑10年。經本
17 院綜合審酌上情，認原審就被告上訴所指摘各節均已充分審
18 酌，關於刑度之裁量尚屬妥適，量刑基礎亦迄無改變，應予
19 維持。被告上訴請求從輕量刑，為無理由，應予駁回。

20 據上論斷，應依刑事訴訟法第368條，判決如主文。

21 本案經檢察官劉海倫提起公訴，檢察官王正皓到庭執行職務。

22 中 華 民 國 115 年 3 月 31 日

23 刑事第七庭 審判長法官 張育彰

24 法官 陳勇松

25 法官 林呈樵

26 以上正本證明與原本無異。

27 如不服本判決，應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，其
28 未敘述上訴之理由者並得於提起上訴後20日內向本院補提理由書
29 （均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。

30 書記官 謝雪紅

31 中 華 民 國 115 年 3 月 31 日

01 附錄：本案論罪科刑法條全文

02 毒品危害防制條例第4條

03 製造、運輸、販賣第一級毒品者，處死刑或無期徒刑；處無期徒
04 刑者，得併科新臺幣3千萬元以下罰金。

05 製造、運輸、販賣第二級毒品者，處無期徒刑或10年以上有期徒
06 刑，得併科新臺幣1千5百萬元以下罰金。

07 製造、運輸、販賣第三級毒品者，處7年以上有期徒刑，得併科
08 新臺幣1千萬元以下罰金。

09 製造、運輸、販賣第四級毒品者，處5年以上12年以下有期徒
10 刑，得併科新臺幣5百萬元以下罰金。

11 製造、運輸、販賣專供製造或施用毒品之器具者，處1年以上7年
12 以下有期徒刑，得併科新臺幣1百50萬元以下罰金。

13 前五項之未遂犯罰之。

14 懲治走私條例第2條

15 私運管制物品進口、出口者，處7年以下有期徒刑，得併科新臺
16 幣3百萬元以下罰金。

17 前項之未遂犯罰之。

18 第1項之管制物品，由行政院依下列各款規定公告其管制品項及
19 管制方式：

20 一、為防止犯罪必要，禁止易供或常供犯罪使用之特定器物進
21 口、出口。

22 二、為維護金融秩序或交易安全必要，禁止偽造、變造之各種貨
23 幣及有價證券進口、出口。

24 三、為維護國民健康必要，禁止、限制特定物品或來自特定地區
25 之物品進口。

26 四、為維護國內農業產業發展必要，禁止、限制來自特定地區或
27 一定數額以上之動植物及其產製品進口。

28 五、為遵守條約協定、履行國際義務必要，禁止、限制一定物品
29 之進口、出口。